

РУКОВОДИТЕЛЮ

Ооо «ДНС ритейл» (магазин DNS)

г. Москва, Ленинградский просп., д. 80

Юр. Адрес: 690091, г. Владивосток, ул.

Светланская, д. 29, ИНН 2723020428

ОТ: Иванов Иван Иванович

100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1

+7 (999) 999-99-99, ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

12.02.2026 мною был приобретён смартфон Samsung Galaxy A55 5G 128 ГБ синий стоимостью 39990 рублей в вашем магазине по адресу Ленинградский проспект, д. 80.

Через два месяца использования телефон перестал включаться. При этом механических повреждений не обнаружено, эксплуатация осуществлялась согласно инструкции производителя.

15.04.2026 я обратился(ась) в магазин с требованием вернуть денежные средства либо заменить некачественный товар на аналогичный надлежащего качества. Магазин отказал, сославшись на следы влаги внутри корпуса. Письменный акт экспертизы не предоставлен. Данный отказ является незаконным, так как согласно статье 18 Закона о защите прав потребителей продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и провести проверку качества товара своими силами или направить его на экспертизу за свой счёт. В случае обнаружения недостатков, ответственность несёт продавец независимо от наличия следов эксплуатации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 18, 23, 25 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992, требую:

1. Вернуть уплаченные за товар денежные средства в размере 39990 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения настоящей претензии.
2. Уплатить неустойку в размере одного процента от цены товара за каждый день просрочки начиная с одиннадцатого дня с момента предъявления требования о возврате денежных средств.

При повторном отказе в удовлетворении законных требований потребителя обязуюсь обратиться в суд с иском о взыскании суммы возврата, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа в соответствии со статьей 13 указанного закона.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____